

【제 목】 : 수의계약 체결 관련 정부지침 반영에 관한 사항 (개선)
【내 용】

- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조제3항은 공공기관의 회계처리의 원칙과 입찰참가자격의 제한기준 등에 관하여 필요한 사항은 기획재정부령으로 정한다고 하고 있고, 이에 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 계약사무규칙)에서 공공기관의 계약의 기준과 절차, 입찰참가자격의 제한 등에 필요한 사항을 규정하고 있다.

☞ 참고자료 【공공기관의 운영에 관한 법률】

제39조(회계원칙 등)

- ①공기업·준정부기관의 회계는 경영성과와 재산의 증감 및 변동 상태를 명백히 표시하기 위하여 그 발생 사실에 따라 처리한다.
- ②공기업·준정부기관은 공정한 경쟁이나 계약의 적정한 이행을 해칠 것이 명백하다고 판단되는 사람·법인 또는 단체 등에 대하여 2년의 범위 내에서 일정기간 입찰참가자격을 제한할 수 있다.
- ③제1항과 제2항의 규정에 따른 회계처리의 원칙과 입찰참가자격의 제한기준 등에 관하여 필요한 사항은 기획재정부령으로 정한다.

☞ 참고자료 【공기업·준정부기관 계약사무규칙】

제1조(목적) 이 규칙은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조제3항에 따라 공기업·준정부기관의 계약의 기준과 절차, 입찰참가자격의 제한 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

- 계약사무규칙 제8조제3항제1호에 따르면 기관장 또는 계약담당자는 공기업·준정부기관의 퇴직자가 임원으로 재직 중인 법인과는 퇴직일로부터 2년간 수의계약을 체결하여서는 아니 되나 우리 원의 내부 규정에는 이러한 사항이 반영되지 아니하였다.

☞ **참고자료 【공기업 · 준정부기관 계약사무규칙】**

제8조(수의계약)

① 기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약으로 할 수 있다.

1.~ 9. (생 략)

② (생 략)

③ 제1항에도 불구하고 기관장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 안 된다.

1. 해당 공기업·준정부기관의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」 제401조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

(이하 생략)

【조치사항】

- 기획상임이사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」의 내용이 우리 원 「계약사무처리지침」에 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)